BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

DIREITO CONSTITUCIONAL

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM)

DISCIPLINA

Direito Constitucional

BANCA

Variadas (provas de nível médio)

18	4	9	20
seções	quadros	dispositivos de lei	questões comentadas

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE LEGAL 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 5
5 LEI SECA COMENTADA 11
6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ) 12
7 SÚMULAS RELEVANTES 13
8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 13
9 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL 14
10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 14
11 PEGADINHAS CLÁSSICAS 15
12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 16
13 RESUMO DA VÉSPERA 19
Estudo completo do assunto — material integrado 20
Mapa mental do assunto 20
Lei seca do assunto — texto oficial 21
Bateria de questões resolvidas 24
Revisão rápida — perguntas e respostas 28
Vídeos complementares 28

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

O **art. 37 da Constituição Federal** é o coração do regime jurídico da administração pública. É nele que estão os **princípios** que orientam toda a atuação estatal, as regras de **ingresso** no serviço público, de **remuneração** e de **acumulação** de cargos, além de normas de enorme importância prática, como a **responsabilidade civil do Estado** (§ 6º) e a punição da **improbidade administrativa** (§ 4º).

Para quem pretende ser **guarda municipal**, o assunto não é teoria distante: diz respeito ao seu próprio **ingresso** (concurso público), à sua **conduta** (princípios da administração), aos seus **direitos e limites** (sindicalização, greve, teto, acumulação) e à sua **responsabilidade** (do Município perante a vítima e do guarda perante o Município).

As bancas exploram o **texto literal** do artigo: trocam princípios, prazos e verbos como "poderá" e "será" ("criada" por lei ou "autorizada" por lei). Também gostam de **situações práticas** em que o candidato precisa identificar qual princípio foi violado ou qual regra do artigo se aplica. Estude o artigo **por blocos** e com atenção às **mudanças feitas por emendas constitucionais** (EC 19/1998, EC 34/2001, EC 103/2019, EC 135/2024 e EC 138/2025).

> **BIZU**
>
> **LIMPE** (Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência) é questão quase certa. A pegadinha é incluir, entre os expressos, a supremacia do interesse público, a razoabilidade, a proporcionalidade ou a economicidade, que **não** constam do caput.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- enumerar e distinguir os princípios expressos da administração pública e dar exemplo prático de cada um;
- explicar as regras de acesso a cargos, empregos e funções, incluindo concurso, validade, cargo em comissão e função de confiança;
- identificar as regras sobre sindicalização, greve, contratação temporária e reserva de vagas para pessoas com deficiência;
- aplicar o teto remuneratório, a irredutibilidade e a vedação de vinculação de remunerações;
- reconhecer as hipóteses de acumulação remunerada de cargos e a extensão da proibição;
- resumir as regras de publicidade, responsabilidade civil do Estado, improbidade e prescrição (§§ 1º a 6º), e as demais normas dos incisos e parágrafos.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

- **Constituição Federal de 1988**, art. 37 (caput, incisos I a XXI e §§ 1º a 16), art. 42, § 1º, e art. 142, § 3º, IV (militares).
- **Emenda Constitucional nº 19/1998**: incluiu a **eficiência** entre os princípios expressos, trocou "lei complementar" por **"lei específica"** no inciso VII (greve) e instituiu o **subsídio** e o teto remuneratório com o desenho atual.
- **EC nº 34/2001** (dois cargos de saúde), **EC nº 103/2019** (§ 14) e **EC nº 135/2024** (§ 11).
- **Emenda Constitucional nº 138/2025**: nova redação da alínea "b" do inciso XVI (um cargo de professor com outro de qualquer natureza).
- **Lei nº 7.783/1989** (lei de greve da iniciativa privada), aplicada por analogia aos servidores civis pelo STF (Mandados de Injunção 670, 708 e 712).
- **Lei nº 8.429/1992** (Lei de Improbidade Administrativa), que regulamenta o § 4º.

> **ATENÇÃO**
>
> O texto vigente do art. 37 inclui alterações recentes. Em provas e materiais antigos ainda aparece a redação anterior da alínea "b" do inciso XVI ("um cargo de professor com outro, técnico ou científico"). A redação atual, dada pela EC 138/2025, é **"um cargo de professor com outro de qualquer natureza"**. Siga o que o enunciado pedir, mas conheça a versão atual.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Administração direta e indireta

O caput do art. 37 vale para a **administração direta** (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e para a **administração indireta** (autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista), em **qualquer dos Poderes** e em **todos os entes federados**. Por isso, a **guarda municipal**, que integra a administração direta do Município, se submete aos mesmos princípios que um órgão federal.

3.2. Cargo, emprego e função

- **Cargo público**: posição na estrutura da administração, ocupada por servidor em regime **estatutário**.
- **Emprego público**: vínculo regido pela **CLT** (celetista).
- **Função pública**: conjunto de atribuições; a **função de confiança** não é cargo, mas atribuição acrescida a quem já é servidor efetivo.
- **Cargo em comissão**: cargo de **livre nomeação e exoneração**, declarado em lei, sem concurso.

3.3. Princípios expressos e implícitos

Os **expressos** (art. 37, caput) são cinco, e formam a sigla LIMPE. Os **implícitos** (razoabilidade, proporcionalidade, motivação, supremacia e indisponibilidade do interesse público) decorrem do sistema e **não** estão listados no caput.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Princípios expressos: LIMPE

Princípio	Ideia central	Exemplo prático
Legalidade	O administrador só faz o que a lei autoriza	Multa só pode ser aplicada se houver previsão legal
Impessoalidade	Atuação voltada ao interesse público, sem favoritismo nem perseguição	Concurso e licitação com critérios objetivos
Moralidade	Ética, boa-fé, honestidade e lealdade	Proibição de nepotismo na nomeação
Publicidade	Transparência e divulgação dos atos	Publicação de editais e atos no Diário Oficial
Eficiência	Resultados com qualidade e uso econômico dos recursos	Avaliação de desempenho e metas

Legalidade. Tem sentido diferente para o particular e para a administração. O **particular** pode fazer tudo o que a lei não proíbe (CF, art. 5º, II). O **administrador** só pode fazer o que a lei permite ou determina.

Impessoalidade. Tem dois sentidos clássicos: a **finalidade pública única** de todo ato (a administração não age para beneficiar ou prejudicar pessoas determinadas) e a **vedação de promoção pessoal** (os atos são imputados ao órgão, e não ao agente que os pratica). Por isso o § 1º impede nomes, símbolos e imagens de autoridades na publicidade oficial.

Moralidade. Exige conduta ética, honesta e de boa-fé. Fundamenta, por exemplo, a vedação ao nepotismo e a punição da improbidade.

Publicidade. Dá transparência à atuação administrativa e permite o controle social, sendo também condição de eficácia de muitos atos. Suas exceções (como o sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado) decorrem da própria Constituição.

Eficiência. Foi incluída pela **EC 19/1998**. Exige resultados de qualidade com bom uso dos recursos.

> BIZU
>
> Se a questão perguntar qual princípio foi incluído por emenda constitucional, a resposta é **eficiência** (EC 19/1998). Os outros quatro constam do texto original de 1988.

EXEMPLO

Um prefeito faz campanha oficial com o seu nome e a sua foto, financiada pelo Município, para divulgar a pavimentação de uma rua. Violam-se a **impessoalidade** e a **moralidade**, pois a publicidade oficial deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, sem promoção pessoal (art. 37, § 1º).

4.2. Ingresso no serviço público (incisos I a V, VIII e IX)

Inciso I. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos **brasileiros** que preencham os requisitos estabelecidos em lei e também aos **estrangeiros**, na forma da lei.

Inciso II: o concurso público. A investidura em cargo ou emprego depende de **aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos**, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. O concurso concretiza a impessoalidade e a isonomia. É exigido para **cargo** (estatutário) e **emprego** (celetista). A **exceção** é a nomeação para **cargo em comissão** declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Incisos III e IV: validade e prioridade. O prazo de validade do concurso é de **até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período**. Portanto, o máximo é de **quatro anos**. Durante o prazo **improrrogável** previsto no edital de convocação, o aprovado será convocado com **prioridade** sobre novos concursados.

Inciso V: funções de confiança e cargos em comissão.

- As **funções de confiança** são exercidas **exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo**.
- Os **cargos em comissão** são preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e **percentuais mínimos** previstos em lei.
- Ambos se destinam **apenas** às atribuições de **direção, chefia e assessoramento**.

Inciso VIII. A lei reservará **percentual** dos cargos e empregos públicos para **pessoas com deficiência** e definirá os critérios de sua admissão.

Inciso IX. A lei estabelecerá os casos de **contratação por tempo determinado** para atender a **necessidade temporária de excepcional interesse público**. A contratação temporária **não substitui o concurso** nas atividades permanentes.

ATENÇÃO

Prazo do concurso: **"até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período"**. Se a questão disser "prorrogável por tempo indeterminado", "prorrogável por até cinco anos" ou "improrrogável", está errada.

EXEMPLO

Exemplo resolvido. Um concurso foi homologado em 1º/03/2024, com validade de dois anos. Se a administração prorrogar, a validade vai até 1º/03/2026 (primeiros dois anos) e, com a única prorrogação permitida, de mais dois anos, **até 1º/03/2028** (quatro anos no total).

4.3. Direitos coletivos do servidor: sindicalização e greve (incisos VI e VII)

Inciso VI. É garantido ao servidor público **civil** o direito à **livre associação sindical**. A garantia não depende de autorização do chefe nem de estabilidade, e **não alcança os militares**.

Inciso VII. O direito de greve será exercido **"nos termos e nos limites definidos em lei específica"**. Até a EC 19/1998, o texto exigia lei complementar; hoje basta **lei específica** (ordinária).

A lei específica nunca foi editada

Como o Congresso Nacional não aprovou a lei de greve dos servidores, o **Supremo Tribunal Federal**, ao julgar os **Mandados de Injunção 670, 708 e 712**, decidiu que, enquanto não houver essa lei, aplica-se aos servidores públicos civis, **no que couber, a lei de greve da iniciativa privada (Lei nº 7.783/1989)**. Na prática, o servidor civil **pode** fazer greve, mas deve respeitar regras como **aviso prévio**, **manutenção dos serviços essenciais** e proibição de abusos.

> **PEGADINHA**
>
> "O servidor civil não pode fazer greve porque a lei específica não existe." **Errado.** A ausência de lei foi suprida pelo STF, que mandou aplicar, no que couber, a Lei nº 7.783/1989.

Segurança pública: greve vedada

No julgamento do **ARE 654.432 (Tema 541 da repercussão geral, 2017)**, o STF fixou que o exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é **vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública**. O fundamento é que a atividade é essencial à manutenção da ordem e não pode ser interrompida. Na mesma tese, o STF determinou que o Poder Público **participe de mediação** instaurada pelos órgãos representativos da categoria, como forma de dar vazão às reivindicações.

E a guarda municipal?

O STF reconheceu, em 2023, que as **guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública**. A aplicação do Tema 541 aos guardas municipais ainda é discutida. Por isso, em prova, siga o que o enunciado pedir: se perguntar **o texto da Constituição**, a resposta é "lei específica"; se perguntar **o entendimento do STF** sobre servidores que atuam diretamente na segurança pública, a resposta é a **vedação da greve**.

> **BIZU**
>
> Três frases que resolvem a maioria das questões: (1) o servidor civil tem **livre associação sindical**; (2) o militar **não** pode se sindicalizar nem fazer greve (CF, art. 142, § 3º, IV); (3) para servidores de segurança pública, o STF fixou a **vedação de greve** (Tema 541). Não existe "greve com 30% do efetivo" para policiais civis.

4.4. Remuneração e subsídio (incisos X a XV)

Inciso X. A remuneração dos servidores e o subsídio somente podem ser fixados ou alterados por **lei específica**, observada a **iniciativa privativa** em cada caso, assegurada **revisão geral anual**, sempre na **mesma data** e **sem distinção de índices**.

Inciso XI: teto remuneratório. A remuneração e o subsídio dos agentes públicos, os proventos e as pensões,

percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer natureza, **não podem exceder o subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal**.

Âmbito	Limite
União	Subsídio dos Ministros do STF
Município	Subsídio do Prefeito
Estado e DF, Executivo	Subsídio do Governador
Estado e DF, Legislativo	Subsídio dos Deputados
Estado e DF, Judiciário	Subsídio dos Desembargadores (limitado a 90,25% do subsídio dos Ministros do STF)

O **§ 11** afasta do teto apenas as parcelas de caráter **indenizatório** expressamente previstas em **lei ordinária de caráter nacional**, aplicada a todos os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos (redação da **EC 135/2024**).

Inciso XIII. É vedada a **vinculação ou equiparação** de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

Inciso XIV. Impede o **"efeito cascata"**: os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

Inciso XV. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são **irredutíveis**, ressalvadas as exceções constitucionais (como o teto e a tributação).

> **BIZU**
>
> **Irredutibilidade** não significa direito a aumento. A garantia é contra a redução **nominal** do subsídio e dos vencimentos, e comporta as exceções que a própria Constituição prevê.

> **EXEMPLO**
>
> Uma lei municipal determina que a remuneração de uma carreira acompanhará automaticamente a de outra carreira. A previsão contraria o inciso XIII, que veda a vinculação e a equiparação de espécies remuneratórias.

4.5. Acumulação de cargos (incisos XVI e XVII e § 10)

A regra do inciso XVI é a **vedação da acumulação remunerada de cargos públicos**. As exceções exigem **compatibilidade de horários** e observância do **teto remuneratório**. São elas:

- **a)** dois cargos de **professor**;
- **b)** um cargo de **professor** com **outro de qualquer natureza** (redação da EC 138/2025; antes, a alínea previa apenas outro cargo técnico ou científico);
- **c)** dois cargos ou empregos **privativos de profissionais de saúde**, com profissões regulamentadas (EC 34/2001).

O **inciso XVII** estende a proibição de acumular a **empregos e funções**, e abrange **autarquias, fundações,**

empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.

O **§ 10** veda a percepção simultânea de **proventos de aposentadoria** (do art. 40 ou dos arts. 42 e 142) com a **remuneração de cargo, emprego ou função pública**, ressalvados os cargos acumuláveis, os cargos eletivos e os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração.

> **EXEMPLO**
>
> Um professor municipal é aprovado em concurso para outro cargo de professor no mesmo Município, com horários compatíveis. A acumulação é lícita (alínea "a"), desde que respeitado o teto do inciso XI.

4.6. Criação de entidades e licitação (incisos XIX a XXI)

- **Inciso XIX.** Somente por **lei específica** poderá ser **criada autarquia** e **autorizada** a instituição de **empresa pública, sociedade de economia mista e fundação**. No caso das fundações, cabe a **lei complementar** definir as áreas de sua atuação.
- **Inciso XX.** Depende de **autorização legislativa**, em cada caso, a criação de **subsidiárias** das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a **participação de qualquer delas em empresa privada**.
- **Inciso XXI.** Ressalvados os casos especificados na legislação, **obras, serviços, compras e alienações** serão contratados mediante **processo de licitação pública** que assegure **igualdade de condições a todos os concorrentes**. Os detalhes estão na lei de licitações e contratos.

> **ATENÇÃO**
>
> **Autarquia é "criada" por lei**; **empresa pública, sociedade de economia mista e fundação são "autorizadas" por lei**, com registro posterior dos atos constitutivos. A banca costuma trocar esses verbos.

4.7. Responsabilidade civil do Estado (§ 6º)

O § 6º consagra a **responsabilidade civil objetiva** do Estado: as pessoas jurídicas de **direito público** e as de **direito privado prestadoras de serviços públicos** respondem pelos danos que seus agentes, **nessa qualidade**, causarem a terceiros.

- **A vítima** não precisa provar dolo ou culpa do agente. Basta demonstrar a **conduta**, o **dano** e o **nexo causal**.
- **O Estado** tem **direito de regresso** contra o agente, mas **somente se houver dolo ou culpa** (responsabilidade subjetiva do agente).
- A expressão **"nessa qualidade"** limita a responsabilidade aos danos causados no exercício das funções ou a pretexto de exercê-las.

> **EXEMPLO**
>
> Durante uma abordagem, um guarda municipal causa dano a um cidadão por conduta imprudente. O Município responde **objetivamente** pelo dano; depois, se comprovados dolo ou culpa do guarda, o Município pode exercer o **direito de regresso** contra ele.

BIZU

Fórmula do § 6º: **objetiva** do Estado, **subjetiva** do agente. A vítima processa o Estado sem provar culpa; o Estado cobra do agente apenas com dolo ou culpa.

4.8. Improbidade, prescrição e demais parágrafos (§§ 4º, 5º, 7º a 9º e 13 a 15)

§ 4º: improbidade administrativa. Os atos de improbidade importam, **na forma e gradação previstas em lei**, em:

- **suspensão dos direitos políticos**;
- **perda da função pública**;
- **indisponibilidade dos bens**;
- **ressarcimento ao erário**;

sem prejuízo da ação penal cabível. A indisponibilidade de bens é medida cautelar, e não propriamente sanção. As esferas são independentes: a mesma conduta pode gerar sanção por improbidade e responsabilização penal.

§ 5º. A lei estabelecerá **prazos de prescrição** para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, **ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento**. Essa ressalva é a base da discussão sobre a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário (ver seção 6).

Outros parágrafos importantes:

- **§ 7º**: a lei disporá sobre requisitos e restrições ao ocupante de cargo ou emprego que possibilite acesso a **informações privilegiadas**.
- **§ 8º**: possibilidade de ampliar a **autonomia gerencial, orçamentária e financeira** de órgãos e entidades mediante **contrato de gestão** com metas de desempenho.
- **§ 9º**: o teto se estende às **empresas públicas e sociedades de economia mista** (e suas subsidiárias) que recebam recursos para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.
- **§ 13**: **readaptação** do servidor efetivo com limitação física ou mental para cargo compatível, mantida a remuneração do cargo de origem.
- **§ 14** (EC 103/2019): a aposentadoria concedida com tempo de contribuição de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral, **rompe o vínculo** que gerou esse tempo.
- **§ 15**: veda a complementação de aposentadorias e pensões que não decorra dos §§ 14 a 16 do art. 40 ou de lei que extinga regime próprio de previdência.

4.9. Nulidade por desrespeito às regras de ingresso (§ 2º)

A **inobservância** do inciso II (concurso) e do inciso III (prazo de validade) implica a **nulidade do ato** e a **punição da autoridade responsável**, nos termos da lei.

EXEMPLO

Exemplo resolvido. O prefeito nomeia, sem concurso, um amigo para o cargo **efetivo** de agente administrativo. Violou-se o art. 37, II (cargo efetivo exige concurso). Não se trata de cargo em comissão, que é de livre nomeação, mas apenas para direção, chefia e assessoramento. Consequência: **nulidade do ato e punição da autoridade** (§ 2º). Há ainda violação à impessoalidade e à moralidade.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

> **LEI SECA**
>
> **CF, art. 37, caput.** A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Comentário. O caput traz os **cinco princípios expressos** e define o âmbito de aplicação: administração **direta e indireta**, **todos os Poderes**, **todos os entes**. A guarda municipal, órgão da administração direta municipal, está inteiramente abrangida.

> **LEI SECA**
>
> **CF, art. 37, II.** a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Comentário. O concurso é a **regra**; o cargo em comissão é a **exceção**. A natureza e a complexidade do cargo determinam o tipo de concurso (só provas, ou provas e títulos).

> **LEI SECA**
>
> **CF, art. 37, III e IV.** III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período; IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

Comentário. Validade máxima de **dois anos + dois anos**. A prioridade do aprovado vale **durante o prazo improrrogável** do edital de convocação.

> **LEI SECA**
>
> **CF, art. 37, VII.** o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

Comentário. Redação da EC 19/1998 (antes: lei complementar). A lei nunca foi editada; os MIs 670, 708 e 712 mandam aplicar a Lei nº 7.783/1989, no que couber. Para servidores que atuam diretamente na segurança pública, o STF fixou a vedação da greve (Tema 541).

> **LEI SECA**
>
> **CF, art. 37, § 1º.** A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Comentário. Concretiza ao mesmo tempo a **publicidade** e a **impessoalidade**: os atos são imputados ao órgão ou entidade, e não ao agente que os pratica. A promoção pessoal com recursos da publicidade oficial viola a impessoalidade e a moralidade.

LEI SECA

CF, art. 37, § 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Comentário. É a matriz constitucional das sanções de improbidade, regulamentadas pela Lei nº 8.429/1992. As sanções são **independentes** da esfera penal.

LEI SECA

CF, art. 37, § 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Comentário. Responsabilidade objetiva do Estado e **ação regressiva subjetiva** (exige dolo ou culpa do agente). A condição é que o agente atue **"nessa qualidade"**.

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ)

JURISPRUDÊNCIA

JURISPRUDÊNCIA

Greve de servidor civil (MI 670, MI 708 e MI 712, STF). Diante da omissão do legislador, aplica-se aos servidores públicos civis, no que couber, a lei de greve da iniciativa privada (Lei nº 7.783/1989), até que seja editada a lei específica do art. 37, VII.

JURISPRUDÊNCIA

Greve de servidores da segurança pública (ARE 654.432, Tema 541, STF, 2017). O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. O Poder Público deve participar de mediação instaurada pelos órgãos representativos da categoria.

JURISPRUDÊNCIA

Guardas municipais (STF, 2023). O STF reconheceu que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública. A extensão do Tema 541 a essa categoria é discutida; em prova, atenha-se ao que o enunciado perguntar.

JURISPRUDÊNCIA

Ressarcimento ao erário e prescrição (Tema 897, STF). Com base na ressalva do § 5º do art. 37, o STF decidiu pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso de improbidade administrativa. A indisponibilidade de bens é cautelar, e não sanção.

JURISPRUDÊNCIA

Aprovados em concurso (Tema 360, RE 598.099, STF). O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do concurso.

7 SÚMULAS RELEVANTES

JURISPRUDÊNCIA

- **Súmula Vinculante 13 (STF):** a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Fundamento: moralidade e impessoalidade (vedação ao **nepotismo**).

BIZU

A Súmula Vinculante 13 aparece como situação prática: "prefeito nomeia o irmão de um vereador para cargo em comissão". Atenção ao rol de parentes (até o terceiro grau) e ao fato de a súmula alcançar cargos de **direção, chefia e assessoramento**.

8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

8.1. Cargo em comissão x função de confiança

Aspecto	Cargo em comissão	Função de confiança
Natureza	Cargo	Atribuição acrescida a quem já é servidor
Quem ocupa	Qualquer pessoa; parte reservada a servidores de carreira	Somente servidor ocupante de cargo efetivo
Concurso	Não exige	Não exige (o ocupante já é concursado)
Atribuições	Direção, chefia e assessoramento	Direção, chefia e assessoramento

Aspecto	Cargo em comissão	Função de confiança
Livre nomeação e exoneração	Sim	Designação e dispensa, por ser função

COMPARAÇÃO

Greve: o **servidor civil** pode fazer greve nos termos da lei específica (aplicando-se a Lei nº 7.783/1989, no que couber); o **militar** não pode fazer greve nem se sindicalizar; os servidores que atuam **diretamente na segurança pública**, segundo o STF (Tema 541), não podem fazer greve.

9 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

- **Ingresso.** O cargo de guarda municipal é de provimento efetivo, com **concurso público** (art. 37, II). A nomeação sem concurso é nula e a autoridade responsável pode ser punida (§ 2º).
- **Conduta.** Cada ato do guarda deve observar a **legalidade** (agir dentro da lei), a **impessoalidade** (tratamento igual, sem favoritismos), a **moralidade** (ética e boa-fé), a **publicidade** e a **eficiência**. Aceitar presente de fornecedor da prefeitura, por exemplo, atenta contra a moralidade.
- **Responsabilidade.** O Município responde **objetivamente** pelos danos que o guarda causar, **nessa qualidade**. O guarda só responde perante o Município, em ação regressiva, se agiu com **dolo ou culpa**.
- **Sindicalização e greve.** O servidor civil tem livre associação sindical. Quanto à greve, lembre o Tema 541 do STF para quem atua diretamente na segurança pública, e que a aplicação aos guardas municipais ainda é discutida.
- **Teto.** No Município, o teto remuneratório é o **subsídio do Prefeito**.

10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

1. **LIMPE** e a identificação do princípio violado em situações práticas.
2. **Eficiência** incluída pela EC 19/1998; os demais constam do texto original.
3. **Validade do concurso**: até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período.
4. **Cargo em comissão x função de confiança**: livre nomeação; só direção, chefia e assessoramento; função de confiança só para servidor efetivo.
5. **Greve**: lei **específica** (não complementar); aplicação da Lei nº 7.783/1989; vedação para segurança pública (Tema 541).
6. **Sindicalização**: livre para o servidor **civil**; vedada aos militares.
7. **Teto**: STF; Município, o Prefeito; parcelas indenizatórias fora do teto (§ 11).
8. **Vedação de vinculação** de remunerações (inciso XIII) e **irredutibilidade** (inciso XV).

9. **Acumulação**: regra de vedação; as exceções e a compatibilidade de horários; a alínea "b" atual (EC 138/2025).
10. **Criação de entidades**: autarquia "criada"; empresa pública, SEM e fundação "autorizadas".
11. **§ 6º**: responsabilidade **objetiva** do Estado; regresso **subjetivo** do agente.
12. **§ 4º**: as quatro consequências da improbidade; independência da esfera penal.
13. **§ 1º**: publicidade sem promoção pessoal.
14. **SV 13**: nepotismo.

RESUMO

Os campeões de cobrança: LIMPE, validade do concurso, cargo em comissão x função de confiança, greve e sindicalização, teto, responsabilidade objetiva do § 6º e improbidade do § 4º.

11 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"O concurso público tem validade de dois anos improrrogáveis."*
Falso. A validade é de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.

✗ *"O direito de greve do servidor depende de lei complementar."*
Falso. Desde a EC 19/1998, basta lei específica.

✗ *"O servidor civil não pode fazer greve porque a lei específica nunca foi editada."*
Falso. O STF mandou aplicar, no que couber, a Lei nº 7.783/1989.

✗ *"O militar pode se sindicalizar, desde que não faça greve."*
Falso. A Constituição veda ao militar tanto a sindicalização quanto a greve.

✗ *"No Município, o teto remuneratório é o subsídio do Governador."*
Falso. No Município, o teto é o subsídio do Prefeito.

✗ *"Empresa pública e sociedade de economia mista são criadas por lei específica, como as autarquias."*
Falso. A lei específica **autoriza** a instituição delas; a autarquia é **criada** por lei.

✗ *"A responsabilidade do agente público perante a vítima é objetiva."*
Falso. É a do Estado que é objetiva; o regresso contra o agente exige dolo ou culpa.

12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

A divulgação oficial dos atos administrativos, para que a população conheça e possa controlar a atuação do poder público, relaciona-se ao princípio da:

A) moralidade.
B) legalidade.
C) publicidade.
D) eficiência.

Gabarito: C.

A publicidade dá transparência à atuação administrativa e permite o controle social. A moralidade trata de ética e boa-fé; a legalidade, da submissão à lei; a eficiência, de resultados com bom uso dos recursos.

QUESTÃO 02

Segundo a Constituição Federal, as funções de confiança e os cargos em comissão destinam-se:

A) apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
B) a qualquer atividade administrativa, a critério do administrador.
C) exclusivamente a atividades operacionais de segurança.
D) à substituição de servidores em greve.

Gabarito: A.

O art. 37, V, restringe esses postos às atribuições de direção, chefia e assessoramento. As demais alternativas ampliam indevidamente o seu uso ou inventam finalidades que a Constituição não prevê.

QUESTÃO 03

O administrador público só pode agir quando a lei autoriza ou determina, ao contrário do particular, que pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Esse enunciado expressa o princípio da:

A) impessoalidade.
B) publicidade.
C) moralidade.
D) legalidade.

Gabarito: D.

Trata-se da legalidade em sentido estrito para a administração (o administrador só faz o que a lei permite), em oposição à legalidade do particular (art. 5º, II). As outras alternativas tratam de finalidade pública, transparência e ética.

QUESTÃO 04

Uma prefeitura realizou concurso público, homologado em 1º/02/2024, com prazo de validade de dois anos, prorrogado uma única vez por igual período. A validade máxima desse concurso termina em:

A) 1º/02/2027.
B) 1º/02/2028.
C) 1º/02/2029.
D) 1º/02/2026, pois a prorrogação é limitada a seis meses.

Gabarito: B.

A validade é de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período: 2 + 2 = 4 anos, de 1º/02/2024 a 1º/02/2028. A alternativa A considera só um ano de prorrogação; a C, cinco anos; a D inventa limite de seis meses que a Constituição não prevê.

QUESTÃO 05

Segundo o art. 37, VI, da Constituição Federal:

A) é vedado ao servidor público civil filiar-se a qualquer sindicato.
B) a associação sindical é permitida apenas aos servidores militares dos Estados.
C) é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.
D) a associação sindical depende de prévia autorização do chefe do órgão.

Gabarito: C.

A livre associação sindical é garantida ao servidor civil, sem autorização prévia. Os militares são proibidos de sindicalização pela própria Constituição (art. 142, § 3º, IV, e art. 42, § 1º).

QUESTÃO 06

Uma lei municipal determina que a remuneração de uma carreira acompanhará automaticamente a de outra carreira distinta. Essa previsão contraria o art. 37, XIII, da Constituição Federal, que veda:

A) a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
B) a revisão geral anual da remuneração, sempre na mesma data.
C) a fixação da remuneração dos servidores por meio de lei específica.

D a irredutibilidade do subsídio e dos vencimentos.

Gabarito: A.

O inciso XIII veda a vinculação e a equiparação de espécies remuneratórias. As alternativas B, C e D descrevem garantias ou regras que a Constituição prevê (revisão geral, lei específica e irredutibilidade), e não vedações.

QUESTÃO 07

Uma viatura da Guarda Municipal, dirigida por um guarda em serviço, colide com um veículo particular. Com base no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é correto afirmar que:

A o dono do veículo só será indenizado se provar a culpa do guarda.

B somente o guarda responde, com seu patrimônio pessoal.

C o Município não responde, pois atos de segurança pública são imunes à indenização.

D o Município responde objetivamente pelo dano, podendo cobrar do guarda, em ação regressiva, se este agiu com dolo ou culpa.

Gabarito: D.

A responsabilidade do Município é objetiva; o direito de regresso contra o agente depende de dolo ou culpa. A alternativa A exige prova de culpa, o que não ocorre; a B ignora a responsabilidade do ente; a C inventa uma imunidade inexistente.

QUESTÃO 08

Um servidor recusa um presente oferecido por um fornecedor da prefeitura. Embora nenhuma regra o proíba de forma expressa, ele entende que aceitá-lo contrariaria a ética, a lealdade e a boa-fé exigidas do agente público. A atitude se relaciona ao princípio da:

A publicidade.

B moralidade.

C eficiência.

D legalidade estrita.

Gabarito: B.

Ética, lealdade e boa-fé são o núcleo da moralidade administrativa. A publicidade trata de transparência; a eficiência, de resultados; a legalidade estrita pressupõe a existência de regra expressa, o que o enunciado afasta.

QUESTÃO 09

Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, os serviços, as compras e as alienações da administração pública serão contratados, segundo o art. 37, XXI, da Constituição Federal, mediante:

A escolha direta do fornecedor, conforme conveniência do administrador.

B indicação do fornecedor pelo chefe do Poder Executivo local, em qualquer hipótese.

C processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes.

D consulta informal a apenas três empresas previamente escolhidas pelo gestor.

Gabarito: C.

O inciso XXI estabelece a licitação pública como regra, com igualdade de condições entre os concorrentes. As demais alternativas violam a impessoalidade e a isonomia.

QUESTÃO 10

Conforme o art. 37, § 4º, da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão, na forma e gradação previstas em lei:

A a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível.

B a perda da função pública e a exclusão de qualquer ação penal.

C apenas o ressarcimento ao erário, vedada qualquer outra consequência.

D a cassação dos direitos políticos e a perda da nacionalidade.

Gabarito: A.

O § 4º lista as quatro consequências e ressalva a ação penal. A alternativa B afasta indevidamente a esfera penal; a C limita as sanções ao ressarcimento; a D menciona cassação de direitos políticos (vedada pela Constituição, que só admite suspensão ou perda em hipóteses específicas) e perda da nacionalidade, que não é sanção de improbidade.

13 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- **LIMPE**: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (esta, incluída pela **EC 19/1998**). Razoabilidade e supremacia do interesse público **não** são expressos.
- Vale para a administração **direta e indireta**, de **todos os Poderes** e **todos os entes**.
- **Concurso**: regra de ingresso (provas ou provas e títulos); exceção: **cargo em comissão** (livre nomeação e exoneração).
- **Validade**: até **2 anos**, prorrogável **uma vez**, por igual período (máximo **4 anos**); prioridade do aprovado durante o prazo improrrogável do edital.

- **Função de confiança**: só servidor **efetivo**. **Cargo em comissão**: percentual mínimo para servidores de carreira. Ambos: **direção, chefia e assessoramento**.
- **Temporário**: necessidade temporária de excepcional interesse público, nos casos da lei. **PcD**: reserva de vagas definida em lei.
- **Sindicalização**: livre para o servidor **civil**; **greve**: lei **específica** (EC 19/1998). Lei nunca editada; STF manda aplicar a **Lei nº 7.783/1989**, no que couber.
- **Militares**: sem sindicalização e sem greve. **Segurança pública**: greve vedada (**Tema 541**, ARE 654.432).
- **Remuneração**: lei específica; **revisão geral anual** na mesma data e sem distinção de índices.
- **Teto**: subsídio dos Ministros do **STF**; Município: **Prefeito**; § 11: só parcelas **indenizatórias** previstas em lei ordinária nacional ficam fora do teto.
- **Vedada** a vinculação ou equiparação de remunerações (XIII); **irredutibilidade** dos vencimentos (XV).
- **Acumulação**: regra de vedação; exceções com **compatibilidade de horários** e teto: dois de professor; professor com outro de qualquer natureza (EC 138/2025); dois de profissionais de saúde.
- A proibição alcança **empregos e funções** e a administração **indireta** e suas subsidiárias.
- **Autarquia**: criada por lei específica. **EP, SEM e fundação**: instituição **autorizada** por lei específica.
- **Licitação** é a regra para obras, serviços, compras e alienações (XXI).
- **§ 1º**: publicidade educativa, informativa ou de orientação social, sem promoção pessoal.
- **§ 2º**: sem concurso ou fora da validade, o ato é **nulo** e a autoridade, punida.
- **§ 4º**: improbidade importa em suspensão dos direitos políticos, perda da função, indisponibilidade dos bens e ressarcimento, sem prejuízo da ação penal.
- **§ 5º**: prescrição, ressalvadas as ações de ressarcimento (Tema 897).
- **§ 6º**: responsabilidade **objetiva** do Estado; regresso contra o agente só com **dolo ou culpa**; agente "nessa qualidade".
- **SV 13**: nepotismo (parentes até o 3º grau para cargo em comissão, confiança ou função gratificada).

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Art. 37 da CF

Princípios
- Legalidade
- Impessoalidade
- Moralidade
- Publicidade
- Eficiência

Ingresso
- Concurso público
- Validade até 2 anos
- Cargo em comissão
- Contratação temporária

Servidor
- Greve por lei específica
- Teto remuneratório
- Acumulação excepcional

Improbidade (§ 4º)
- Suspensão dos direitos políticos
- Perda da função
- Indisponibilidade dos bens
- Ressarcimento

Responsabilidade (§ 6º)
- Objetiva do Estado
- Prestadoras de serviço público
- Regresso com dolo ou culpa

Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

Art. 37, §§ 1º, 2º e 4º — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> § 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. § 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. [...] § 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Observação: § 1º concretiza a impessoalidade (vedação à promoção pessoal). § 4º: sanções de improbidade (Lei 8.429/1992), independentes da esfera penal.

Art. 37, § 1º — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> § 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Observação: O dispositivo concretiza ao mesmo tempo os princípios da publicidade e da impessoalidade: os atos são imputados ao órgão ou entidade, não ao agente que os pratica. A promoção pessoal com recursos da publicidade oficial viola a impessoalidade e a moralidade administrativa.

art. 37, §6º e art. 41 — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> Art. 37, §6º – As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Art. 41 – São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. §1º O servidor público estável só perderá o cargo: I – em virtude de sentença judicial transitada em julgado; II – mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; III – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

Observação: §6º = responsabilidade objetiva do Estado + ação regressiva subjetiva. Art. 41 = estabilidade 3 anos. 3 hipóteses de perda do cargo do estável (+ excesso de despesas = art. 169, §4º).

art. 37, §6º — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> §6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Observação: Responsabilidade OBJETIVA do Estado. Ação regressiva: SUBJETIVA (exige dolo/culpa do agente). Condição: agente NESSA QUALIDADE.

art. 37, VII — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> **VII –** o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

Observação: Redação da EC 19/1998 (antes: lei complementar). Lei nunca editada: MIs 670/708/712 mandam aplicar a Lei 7.783/1989.

Art. 37, caput e incisos II a IV — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período; IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

Observação: LIMPE e regra do concurso público. Validade de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período.

art. 37, caput — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] §1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Observação: LIMPE: os 5 princípios expressos. §1º veda publicidade com promoção pessoal.

Art. 37, §§ 4º e 5º — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> § 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. § 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

Observação: Matriz constitucional das sanções de improbidade e da ressalva de ressarcimento (base do Tema 897/STF). Indisponibilidade é medida cautelar, não sanção.

art. 37, XIX e XX — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> **XIX –** somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de

> empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação; XX – depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada.

Observação: Criação por lei ESPECÍFICA (autarquias) vs. AUTORIZAÇÃO legal (EP, SEM, Fundações). Fundações: LC define as áreas. Subsidiárias e participação em empresa privada: autorização legislativa caso a caso.

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Em regra, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. A Constituição Federal admite a acumulação, havendo compatibilidade de horários, de

A) dois cargos de natureza técnica, qualquer que seja a área
B) um cargo de professor com um cargo em comissão de livre nomeação
C) dois cargos de policial, de qualquer corporação
D) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas
E) dois cargos de agente administrativo em Municípios diferentes

Gabarito: D

O art. 37, XVI, permite, com compatibilidade de horários: dois cargos de professor; um de professor com outro técnico ou científico; e dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas.

QUESTÃO 2

Nos termos do art. 37, I, da Constituição Federal, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis

A) exclusivamente aos brasileiros natos, vedado o acesso de estrangeiros em qualquer hipótese, mesmo na forma da lei
B) aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei
C) a qualquer pessoa interessada, ainda que não preencha os requisitos estabelecidos em lei para o provimento
D) somente a quem tenha nascido no Município em que o cargo será exercido e ali resida há mais de cinco anos
E) apenas aos servidores que já ocupem outro cargo público efetivo, na administração direta ou indireta

Gabarito: B

A Constituição assegura o acesso aos brasileiros que preencham os requisitos legais e, na forma da lei, aos estrangeiros. Não há exigência de naturalidade municipal, de vínculo prévio com o serviço público, nem dispensa de requisitos.

QUESTÃO 3

Segundo a Constituição Federal, as funções de confiança e os cargos em comissão destinam-se

A) a qualquer atividade administrativa, a critério do administrador.
B) exclusivamente a atividades operacionais de segurança.
C) às atividades técnicas que exijam nível superior.
D) à substituição de servidores em greve.
E) apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Gabarito: E

Correta a E (art. 37, V). A CF limita esses postos a direção, chefia e assessoramento; não podem ser usados para qualquer atividade (A), para atividades operacionais ou técnicas comuns (B e C) ou para substituir grevistas (D).

QUESTÃO 4

A divulgação oficial dos atos administrativos, para que a população conheça e possa controlar a atuação do poder público, relaciona-se ao princípio da

A) moralidade
B) legalidade
C) eficiência
D) impessoalidade
E) publicidade

Gabarito: E

A publicidade dá transparência à atuação administrativa e permite o controle social, sendo também condição de eficácia de muitos atos. As exceções, como o sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, decorrem da própria Constituição.

QUESTÃO 5

Durante uma ronda, uma viatura da Guarda Municipal, dirigida por um guarda em serviço, colide com um veículo particular. Com base no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é correto afirmar que

A) o dono do veículo só será indenizado se provar a culpa do guarda.

B somente o guarda responde, com seu patrimônio pessoal.

C o Município responde objetivamente pelo dano, podendo cobrar do guarda em ação regressiva se este agiu com dolo ou culpa.

D o Município não responde, pois atos de segurança pública são imunes à indenização.

E o Município só responde se o guarda for condenado criminalmente.

Gabarito: C

Correta a C. A responsabilidade do Município é objetiva, dispensando prova de culpa (A errada). O dano é imputado à pessoa jurídica, não diretamente ao guarda (B). Não há imunidade para atos de segurança (D), e a indenização não depende de condenação criminal (E).

QUESTÃO 6

Nos Municípios, o limite máximo da remuneração e do subsídio dos agentes públicos, previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, é o subsídio do(a)

A Prefeito

B Governador do Estado

C Presidente da República

D Presidente da Câmara Municipal

E Secretário municipal mais bem remunerado

Gabarito: A

O art. 37, XI, aplica como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito; nos Estados, o do Governador no Executivo; e, na União, o subsídio dos Ministros do STF.

QUESTÃO 7

Segundo o art. 37, VII, da Constituição Federal, o direito de greve do servidor público será exercido

A livremente, sem necessidade de qualquer regulamentação

B por decreto do chefe do Poder Executivo

C somente após autorização da Câmara Municipal

D apenas por categorias de serviços não essenciais, sem limites

E nos termos e nos limites definidos em lei específica

Gabarito: E

O inciso VII remete a lei específica a fixação dos termos e limites do direito de greve do servidor.

QUESTÃO 8

Uma prefeitura concede determinado benefício a todos os que preenchem os mesmos requisitos, sem favorecer nem prejudicar ninguém por simpatia, antipatia ou interesse pessoal do agente. Essa atuação observa, em especial, o princípio da

A impessoalidade
B legalidade administrativa
C publicidade dos atos
D eficiência administrativa
E motivação dos atos

Gabarito: A

A impessoalidade exige tratamento igualitário e atuação voltada ao interesse público, sem favorecimentos ou perseguições. Motivação não consta do rol expresso do caput do art. 37, e os demais princípios têm outro foco.

QUESTÃO 9

O art. 37, § 3º, da Constituição Federal prevê que a lei disciplinará as formas de participação do usuário na Administração Pública direta e indireta, regulando especialmente

A a escolha dos ocupantes de cargos em comissão pelos próprios usuários
B a fixação da remuneração dos servidores por votação dos usuários
C as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral
D a dispensa de licitação por decisão do conjunto dos usuários
E a aprovação de leis municipais por plebiscito obrigatório

Gabarito: C

A lei deve regular, entre outros pontos, as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos, o acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos de governo, e a representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função. As demais alternativas não correspondem ao texto.

QUESTÃO 10

O prazo de validade do concurso público, segundo o art. 37, III, da Constituição Federal, será de até

A um ano, improrrogável
B três anos, prorrogável duas vezes
C quatro anos, prorrogável uma vez, por dois anos
D dois anos, prorrogável uma vez, por igual período
E cinco anos, prorrogável indefinidamente

Gabarito: D

O art. 37, III, da Constituição Federal estabelece que o prazo de validade do concurso será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período, ou seja, no máximo quatro anos somados. As letras A e B, com prazo improrrogável ou três anos com duas prorrogações, não têm base; C troca a regra por 'quatro anos, prorrogável por dois', que é um prazo que a CF não prevê; E fala em prorrogação indefinida, o que é vedado.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
O que significa LIMPE?	Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Cargo em comissão exige concurso?	Não. É de livre nomeação e exoneração.
Para que servem os cargos em comissão?	Apenas direção, chefia e assessoramento.
Qual o teto remuneratório nos Municípios?	O subsídio do Prefeito.
Quais as consequências de improbidade no art. 37, § 4º?	Suspensão dos direitos políticos, perda da função, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário.
A vítima precisa provar culpa do agente para ser indenizada pelo Estado?	Não. A responsabilidade do Estado é objetiva.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

CONSTITUCIONAL: Administração Pública - Art. 37 ao 41 (Parte 1) ASSISTIR
Evaldo Rodrigues
https://youtu.be/FaZEZV4qYXU

Direito Constitucional para Concursos: Aula completa Administração Pública ASSISTIR
Nova Concursos
https://youtu.be/IigWLLDZ4Ls

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Resumo para Concursos (Art. 37 da Constituição)

ASSISTIR

Me Julga - Cíntia Brunelli

https://youtu.be/Y_m2s4TXPyM